




Дело № 2-775/2020

Номер дела: **2-775/2020**

УИН: **28RS0023-01-2020-001130-92**

Дата начала: **16.06.2020**

Дата рассмотрения: **16.09.2020**

Суд: **Тындинский районный суд Амурской области**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Тындинский городской прокурор в защиту прав,свобод и законных интересов неопределенного круга лиц несовершеннолетних лиц		
ОТВЕТЧИК	МДОАУ ДС "Родничок" Тындинского района		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Управление образования администрации Тындинского района		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Администрация Тындинского района		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде			16.06.2020
Передача материалов судье			16.06.2020
Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		22.06.2020
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			22.06.2020
Вынесено определение о назначении дела к судебному			22.06.2020

разбирательству			
Судебное заседание	Объявлен перерыв		14.07.2020
Судебное заседание	Рассмотрение дела начато с начала	Вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора	17.07.2020
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН	16.09.2020
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			21.09.2020

Решение

Дело № 2-775/2020

УИД 28RS0023-01-2020-001130-92

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16 сентября 2020 года г.Тында

Тындинский районный суд Амурской области в составе

председательствующего судьи Тотмяниной М.В.,

при помощнике судьи Пожидаевой А.М.,

с участием помощника Тындинского городского прокурора Дашадондокова Р.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Тындинского городского прокурора в защиту законных интересов неопределенного круга лиц и несовершеннолетних лиц к Муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению детский сад «Родничок» второй категории общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития детей п. Дипкун Тындинского района о возложении обязанности оборудовать здание системами передачи тревожных сообщений, системой контроля и управления доступом, стационарным или ручным металлоискателем,

УСТАНОВИЛ:

Тындинский городской прокурор в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и несовершеннолетних лиц обратился в суд с настоящим исковым заявлением, просил обязать МДОАУ ДС «Родничок» Тындинского района в течение одного месяца со дня вступления в силу решения оборудовать здание МДОАУ ДС «Родничок» Тындинского района, расположенное по адресу: <адрес>, стационарным или ручным металлоискателем, а также оснастить указанный объект системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренныхоперативных служб по единому номеру «112».

Впоследствии Тындинский городской прокурор уточнил исковые требования и просил обязать Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад «Родничок» второй категории общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития детей <адрес> в течение одного месяца со дня вступления в силу решения суда оборудовать здание МДОАУ ДС «Родничок» Тындинского района, расположенное по адресу: <адрес>, стационарным или ручным металлоискателем, а также оборудовать на 1-м этаже (объект) помещение для охраны с

установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и оснастить указанное здание (объект) средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

В судебное заседание представитель ответчика МДОАУ ДС «Родничок» Тындинского района, третьего лица Администрации Тындинского района, Управления образования Администрации Тындинского района надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения дела не явились, о причинах неявки суду не сообщили.

Судом, на основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации определено о рассмотрении дела в отсутствии представителей ответчика и третьего лица.

В судебном заседании представитель истца - помощник Тындинского городского прокурора Дашадондоков Р.Г. настаивал на удовлетворении заявленных требований, по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Выслушав прокурора, исследовав представленные письменные доказательства, и дав им юридическую оценку в соответствии с требованиями ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Статьей 41 Конституции Российской Федерации гарантировано право граждан на охрану здоровья.

В силу ч. 1 ст. 3 Конвенции о правах ребенка во всех действиях в отношении детей независимо от того предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросам социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяете наилучшему обеспечению интересов ребенка.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что МДОАУ ДС «Родничок» Тындинского района осуществляет дошкольную образовательную деятельность на основании Устава, утвержденного приказом управления образования администрации Тындинского района от 16.12.2015 года № 218-п и изменениями утвержденными приказом управления образования администрации Тындинского района от 20.06.2019 года № 119-п.

Согласно п. 1.5 Устава МДОАУ ДС «Родничок» Тындинского района, учредителем и собственником его имущества является муниципальное образование Тындинский район. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Тындинского района, от имени которой действует управление образования администрации Тындинского района.

С учетом уставной деятельности учреждение обязано соблюдать требования законодательства о противодействии терроризму, а также соблюдать права граждан, в т.ч., несовершеннолетних на безопасность, охрану жизни и здоровья. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В ходе, проведенной в марте 2020 года Тындинской городской прокуратурой проверки установлено, что в нарушение вышеуказанных требований законодательства в здании МДОАУ ДС «Родничок» Тындинского района, расположенном по адресу: <адрес> не оборудованы стационарные или ручные металлоискатели; объект не оснащен системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской

Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Из Положения ст.2 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ (в ред. от 06.07.2016) "О противодействии терроризму", пп. "д" п. 11 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 года, ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 года N 124-ФЗ (в ред. от 28.11.2015) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", ч. 13 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", следует, что исполнение требований нормативно-правовых актов по обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности является обязанностью образовательного учреждения Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

Согласно ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" антитеррористическая защищенность объекта (территории) это состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Статьей 5 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" предусмотрено, что федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий. Юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Из п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" следует, что охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательном учреждении. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами (п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ).

К основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма относятся: организационно-технические (разработка и реализация целевых программ и мероприятий по обеспечению критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей техническими средствами защиты, совершенствование механизма ответственности за несоблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности объектов террористической деятельности и улучшение технической оснащенности субъектов противодействия терроризму).

Согласно п. 6.48 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», утвержденного Приказом Минрегиона России № 635/10 от 29.12.2011, для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений образования и их учащихся на первом этаже следует предусматривать помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере деятельности войск национальной гвардии РФ (вневедомственной охраны) или ситуационные центры «Службы 112».

Указанный выше пункт СНиП 31-09-2009 включен в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Из приложения «В» к вышеприведенному Своду правил следует, что требования об установке систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, распространяются на дошкольные образовательные организации, общеобразовательные учреждения, учреждения профессионального образования (среднего, высшего, дополнительного).

Согласно пункту 23 Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», все места массового пребывания людей независимо от установленной категории оборудуются системой видеонаблюдения, системой оповещения и управления эвакуацией, системой освещения. В силу п. 30 Требований система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории места массового пребывания людей, архивирование и хранение данных в течение 30 дней. В соответствии с п. 31 Требований для передачи тревожных извещений объект (территория) оборудуется устройствами тревожной сигнализации (механическими кнопками, радиокнопками, радиобрелоками, педалями).

Согласно п. 25 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия:

а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;

б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

В судебном заседании установлено, что в нарушение требований действующего законодательства об антитеррористической защищенности образовательных организаций, здание МДОАУ ДС «Родничок» Тындинского района, расположенное по адресу: <адрес> не оснащено ручными или стационарными металлоискателями, отсутствует охрана здания, также здание школы не оборудовано помещением для охраны, не оснащено системой видеонаблюдения и охранной сигнализацией, средствами передачи тревожных сообщений, в результате чего нарушаются права обучающихся на безопасное пребывание в данном учреждении, создается угроза их жизни и здоровью.

При этом, суд исходит из того, что обеспечение охраны здания детского сада сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, а также необходимыми инженерно-техническими средствами и системами охраны - охранной сигнализацией с кнопкой экстренного вызова наряда полиции является обязательным мероприятием, выполнение которого необходимо для пресечения преступлений террористической направленности и является мерой по обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся и работников. Выполнение этой обязанности направлено на обеспечение приоритета безопасности детей и работников учреждения во время образовательного процесса, их охрану и защиту от любых возможных посягательств со стороны третьих лиц. Данная мера является одной из профилактических мер, направленных на противодействие террористической деятельности.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что требования Тындинского городского прокурора к МДОАУ ДС «Родничок» Тындинского района об обязании оборудования здания детского сада ручным или стационарным металлоискателем, обязании обеспечения охраны здания школы, обязании оборудования помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений, подлежат удовлетворению.

Согласно части 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено, несоблюдение которого влечёт применение в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа мер, предусмотренных федеральным законом.

Из содержания вышеприведенной нормы следует, что устанавливаемый судом срок должен отвечать принципу разумности и, кроме того, обеспечивать соблюдение баланса интересов сторон.

С учётом конкретных обстоятельств дела, суд полагает необходимым установить срок исполнения решения суда в части требования истца об обязании оборудования здания детского сада ручным или стационарным металлоискателем, обязании обеспечения охраны здания детского сада, обязании оборудования помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений срок в течение одного месяца со дня вступления в силу решения суда.

Согласно ст.103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

Суд приходит к выводу, что с МДОАУ ДС «Родничок» Тындинского района подлежит взысканию государственная пошлина.

Руководствуясь ст.ст.194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Обязать Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад «Родничок» второй категории общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития детей п. Дипкун Тындинского района оборудовать здание МДОАУ ДС «Родничок» Тындинского района, расположенное по адресу <адрес> стационарным или ручным металлоискателем, на 1-м этаже (объект) оборудовать помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и оснастить указанное здание (объект) средствами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии) в течение одного месяца со дня вступления в силу решения суда.

Взыскать с Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад «Родничок» второй категории общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития детей п. Дипкун Тындинского района в доход местного бюджета муниципального образования г. Тынды государственную пошлину в сумме 300 рублей.

Решение может обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Тындинский районный суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья подпись М.В. Тотмянина

Решение в окончательной форме принято 21 сентября 2020 года.

Копия верна Судья Тындинского районного суда

М.В. Тотмянина

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».